

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2306 -
2307/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย ดำรง หรือ ดำ อุไรวรร ณ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 316

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 213, มาตรา 225

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ได้รับเงินค่าไถ่จากพวกของผู้เสียหายแล้ว ได้จัดให้ผู้เสียหายผู้ถูกเอาตัวไปได้รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้เสียหายไม่ได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 316บัญญัติให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ตามกำหนดโทษที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 วรรคแรกนั้น จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แม้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและพิพาทตลอดไปถึงจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 6 ซึ่งมีได้ฎีกาด้วย เพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามมาตรา 309, 310 313, 317, 337, 83
บริษัทยนต์ จดหมาย คืบเงินและสมุดของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309, 310, 313, 317, 337, 83 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 11, 12 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 นั้น ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 7 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังการกระทำผิดบัญญัติอัตราโทษสูงขึ้นจึงให้ใช้อัตราโทษในกฎหมายขณะกระทำความผิดที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดการที่จำเลยร่วมกันเอาตัวเด็กอายุเพียง 9 ปี ไปจากบิดามารดาในที่ชุมนุมชนเวลากลางวัน แล้วขู่เชิญเรียกค่าไถ่จากบิดามารดาเด็กเช่นนี้ เป็นพฤติการณ์ที่อุกอาจ ก่อให้เกิดความหวาดเกรงแก่ประชาชนโดยทั่วไป จึงเห็นสมควรลงโทษสถานหนัก ความผิดฐานเอาตัวเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีไปเพื่อได้มาซึ่งค่าไถ่ ลงโทษบทหนักตามมาตรา 313 ให้จำคุกตลอดชีวิต ความผิดต่อเสรีภาพและความผิดฐานกรรโชก ลงโทษบทหนักตามมาตรา 337 ให้จำคุก 4 ปี แต่ปรากฏว่าระหว่างพิจารณาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ออกใช้บังคับเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน อันเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังการทำความผิดและเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ดังนั้นเฉพาะจำเลยที่ 7 จึงให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ส่วนจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง จึงลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53, 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 มีกำหนดคนละ 40 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ตลอดจนชั้นพิจารณาของศาล เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่ง

หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53, 78 คงจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 27 ปี
คืนเงิน 5,000 บาท และสมุดของกลางแก่เจ้าของ รถยนต์และจดหมายของกลาง
เป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดจึงให้รับ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3
และที่ 5

จำเลยที่ 2 และที่ 7 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 7 ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 7 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานโจทก์เชื่อได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วม
กับพวกกระทำความผิดฐานเอาตัวเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปีไปเพื่อได้มาซึ่งค่าไถ่ด้วย
ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น.....พยานโจทก์สำหรับจำเลยที่ 7 ยังมีเหตุน่าระวางสงสัยไม่
พอฟังว่าจำเลยที่ 7 ได้ร่วมกระทำความผิดคดีนี้ด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ได้รับเงินค่าไถ่จาก
พวกของผู้เสียหายแล้ว ได้จัดให้ผู้เสียหายผู้ถูกเอาตัวไปได้รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้น
พิพากษา โดยผู้เสียหายไม่ได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็น
อันตรายต่อชีวิต ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 316 บัญญัติให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่
กฎหมายกำหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 มาตามกำหนดโทษที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 313 วรรคแรกนั้น จึงไม่ขัดด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแม้
จำเลยที่ 2 ไม่ได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองเพราะ

เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และพิพาทขาดตลอดไปถึง
จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 6 ซึ่งไม่ได้ฎีกาด้วยเพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีและ
เห็นสมควรระงับบรรคของบทความผิดและบทลงโทษที่ศาลล่างทั้งสองมิได้ระบุไว้เสีย
ให้ชัดแจ้งด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคแรก 310 วรรคแรก 313 วรรคแรก 317 317 วรรค
แรก 337 วรรคสอง ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำผิด ความผิดความผิดตามมาตรา
309 วรรคแรก 310 วรรคแรก 313 วรรคแรก และ 317 วรรคแรกเป็นการกระทำ
อันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 313 วรรค
แรกประกอบด้วยมาตรา 316 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 90 จำคุกคนละ 14 ปี และลงโทษตามมาตรา 337 วรรคสอง จำคุก
คนละ 4 ปี รวมโทษจำคุกคนละ 18 ปี ลดโทษให้ตามที่ศาลล่างทั้งสองลดมาสำหรับ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 คนละหนึ่งในสี่ คงจำคุกคนละ 13 ปี 6 เดือน สำหรับจำเลยที่
4 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 9 ปี นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ